

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1423

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – הרחבת תחולת החוק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "גן חובה" יבוא:

"חופשה" – חופשה ממוסד חינוך שנמשכת מעל 3 ימים; במניין ימי חופשה כאמור יחושבו גם ימי שבתון, ערבי שישי וערבי חג שאין בהם לימודים;";

(2) אחרי ההגדרה "מוסד חינוך" יבוא:

"מזון" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015²;

"מזון בריא" – מזון העומד בהמלצת אגף התזונה של משרד הבריאות ומבוסס על תזונה ים תיכונית;".

2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "במוסדות חינוך" יבוא "בעבור תלמידים במוסדות חינוך".

3. תיקון סעיף 2א בסעיף 2א לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) כל תלמיד הלומד במוסד חינוך יהא זכאי לארוחה יומית; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל שנת לימודים.";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "או (ג)".

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) תלמיד שמשפחתו נקבעה כמשפחה הנזקקת לתמיכה לפי חוק

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 70.

² ד"י מס' 36, עמ' 749.

זה, זכאי לארוחה חמה במהלך חופשה ממוסד חינוך." ;

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) ארוחה חמה לתלמיד במהלך חופשה ממוסד חינוך תינתן במרכז תרבות נוער וספורט או בכל מוסד עירוני אחר שמתקיימת בו פעילות בחופשה ; רשות מקומית בה לא נערכות פעילויות בחופשה – תספק את הארוחה במקום מתאים אחר, שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

(ה) ארוחה חמה לתלמיד במהלך חופשה ממוסד חינוך, תינתן בכל יום מימי החופשה, לרבות בימי חול המועד ובערבי חג, ולמעט בחגים וימי שבתון."

החלפת סעיף 3 4. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא :

"תפריט לארוחה 3. (א) במסגרת מפעל ההזנה יקבלו התלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאם לתפריט המבוסס על מזון בריא.

(ב) התפריט ייקבע על ידי ועדה שימנה שר הבריאות, ואלה חבריה (להלן – הוועדה) :

(1) חבר שהוא תזונאי ;

(2) חבר שהוא רופא משפחה ;

(3) חבר שהוא נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים ;

(4) חבר שהוא נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר ;

(5) חבר שהוא נציג משרד החינוך.

(ג) הוועדה תקבע את התפריט, בין השאר בהתחשב בהמלצות אגף התזונה במשרד הבריאות ובתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך התשע"ט–2018³, ותוך הקפדה על תזונה ים תיכונית הכוללת את כל אבות המזון ומותאמת לצרכי הילדים, גילם ותרבותם ; תפריט ההזנה יפורסם באתר משרד החינוך.

(ד) השר רשאי לקבוע כללים לעניין קביעת

³ ס"ח התשע"ד, עמ' 762.

- ביטול סעיף 4 5. סעיף 4 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 5 6. בסעיף 5 לחוק העיקרי –
- (1) בכל מקום, אחרי "לארוחה יומית" יבוא "או לארוחה חמה במהלך חופשה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- "(ה) על אף האמור בסעיף 13(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985⁴, כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
- (ו) לא השתתפה רשות החינוך המקומית במימון מפעל ההזנה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם השר ולאחר ששמע את רשות החינוך, להפחית מהסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי כל דין.
- (ז) האמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) יחול, בשינויים המחויבים, אף אם לא הייתה רשות החינוך המקומית רשות מקומית, בהתאם לאמור בסעיפים 1 ו-1א לחוק לימוד חובה."

דברי הסבר

ביטחון תזונתי הוא האפשרות לצרוך באופן סדיר מזון הכולל את כל רכיבי התזונה הנדרשים להתפתחות תקינה ולבריאות האדם. לפי סקר הביטחון התזונתי האחרון שפרסם המוסד לביטוח לאומי, בשנת 2016 כ-18% מהמשפחות בישראל חיו באי-ביטחון תזונתי, וכמחציתן חיו באי-ביטחון תזונתי ניכר (8.8%).

חוק ארוחה יומית לתלמיד נועד להתמודד עם בעיה זו ולקיים מפעל הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בגן חובה ובבית ספר יסודי שהוחלו בהם ימי חינוך ארוכים. ביישובים אלה, התלמידים במוסדות חינוך אמורים לקבל ארוחה יומית בכל יום לימוד ארוך לפי הקבוע בחוק, כאשר תקצוב התכנית מוטל על הרשות המקומית, ומשרד החינוך משתתף במימון ההזנה בהתאם למדד חברתי-כלכלי של הרשות המקומית.

על פי משרד החינוך, כפי שמסר למרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת תש"ף (2019/20) רק כ-63% מהתלמידים הזכאים ליום חינוך ארוך קיבלו ארוחה חמה בבית הספר. כלומר – יותר משליש מתוך 304,000 התלמידים הזכאים לא קיבלו ארוחה לפי החוק.

⁴ ס"ח תשמ"ה, עמ' 60.

הצעת חוק זו מבקשת להרחיב את מפעל ההזנה בבתי הספר ולקבוע כי כל תלמיד במוסד חינוך יהא זכאי לארוחה יומית, כך שתובטח לכל ילד ארוחה מזינה אחת לפחות ביום. כמו כן, מוצע שתלמידים הנזקקים לתמיכה יקבלו ארוחה חמה גם בחופשה.

על מנת להבטיח כי המזון לילדים יהיה מזין וטעים, מוצע כי הרכב התפריט ייקבע על ידי ועדה שימנה שר הבריאות, ובה תזונאי, רופא משפחה, נציג משרד הרווחה והביטחון החברתי, ונציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר (ונציג נוסף). הוועדה תקבע את התפריט בהתאם להמלצות משרד הבריאות ובהתאם לאופיו התרבותי של כל רשות חינוך מקומית או מוסד חינוך.

על מנת להבטיח כי תקציבי ההזנה ינוצלו במלואם, מוצע שעודפי תקציב יועברו לשנת הכספים העוקבת, וכי המדינה תהיה רשאית לקצץ את סכומי התמיכה לרשויות מקומיות שלא השתתפו בתקציבי ההזנה כקבוע בחוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3920/24 ; פ/189/25), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1367/25).

הצעת החוק זהה לפ/189/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)